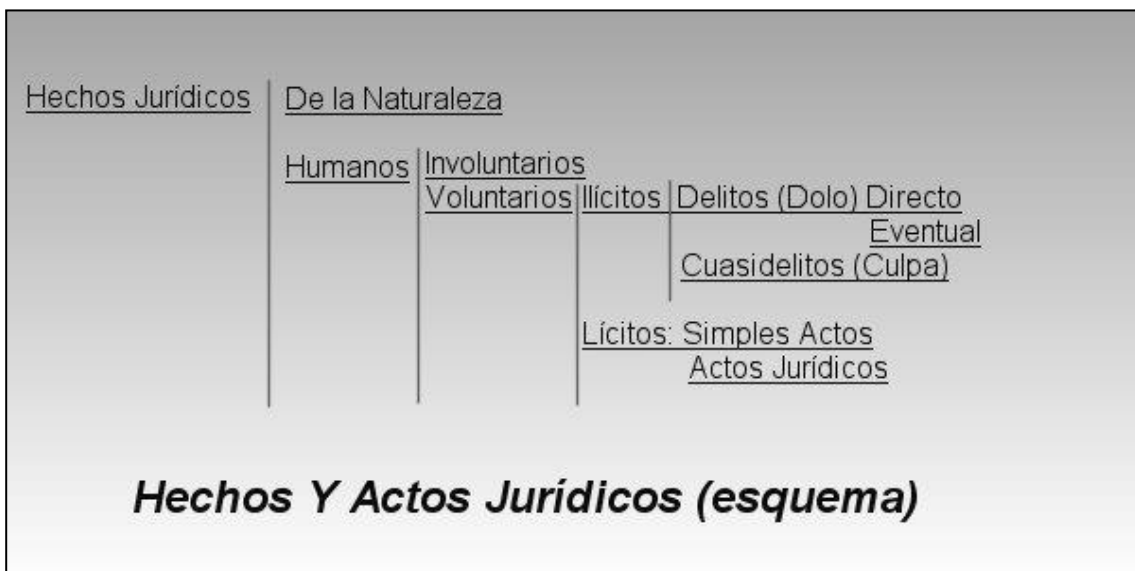


Aspectos Jurídicos y Profesionales de la informática

Hechos y Actos Jurídicos. Concepto. Forma. Instrumentos Públicos y Privados



1.- Hecho Jurídico. Concepto:

El concepto de hecho jurídico se relaciona directamente con la aprehensión por parte del derecho de los fenómenos generados en el mundo físico. Si bien es indudable que los hechos físicos existen más allá de su referencia en un texto legal, para que podamos hablar de **hechos jurídicos** debemos necesariamente referirnos a **aquellos eventos del mundo real que conllevan una consecuencia jurídica**. Así pues el granizo en un campo no es

de por sí un fenómeno que integre el mundo jurídico. Sin embargo, si constituye una condición a los efectos de la exigibilidad de una obligación (vg. un seguro por daños en una cosecha), entonces, en dicho caso, estamos frente a un hecho jurídico.

Existen muchas clasificaciones de los hechos jurídicos, dependiendo básicamente de cuales son los elementos que se toman como definitorios para realizar la distinción. Sobre el particular, la más interesante es aquella que distingue a los mismos en razón de la calidad de los actores intervinientes en el hecho. Así, es posible distinguir entre hechos humanos y de la naturaleza, en función de si en los mismos se produjo la intervención del hombre o no, respectivamente.

2.- Hechos voluntarios y involuntarios. El problema del sistema del código:

Ya dentro de los hechos humanos, la principal distinción en función de los efectos jurídicos que produce divide a los hechos en voluntarios e involuntarios. A este respecto, el código civil elabora un sistema que muchos autores critican desde muchos aspectos.

Según el art. 897 del código civil los hechos voluntarios son aquellos que son realizados con discernimiento, intención y libertad. Y como consecuencia lógica de esta premisa, el art. 900 establece que en los casos de hechos ejecutados sin alguno de estos elementos internos, no se genera obligación alguna.

Sin embargo dicho principio se encuentra muchas veces contradicho por el propio código. Por ejemplo, son numerosos los casos en que estamos frente a actos realizados sin intención a los cuales se les otorgan efectos jurídicos. Tal es el caso de la hipótesis del error no excusable, hipótesis en la cual la intención se encuentra viciada por el desconocimiento de las reales circunstancias de hecho. El hecho que este desconocimiento deba imputarse a la torpeza del autor del acto, no impide considerar que estamos frente a un apartamiento del principio general

Respecto a los elementos podemos definir al discernimiento como la capacidad de analizar y comprender las acciones emprendidas. A este

respecto el Código no define la figura pero en el art. 921 establece que actos se entenderán que carecen de ella de la siguiente manera: *“Los actos serán reputados hechos sin discernimiento si fueran actos lícitos practicados por menores impúberes o actos ilícitos realizados por menores de 10 años, como así los actos de los dementes que no fueran practicados en intervalos lúcidos y los practicados por los que, por cualquier accidente, están sin uso de razón”*.

Siendo el discernimiento una cuestión psicológica de tan difícil prueba, era necesario la fijación de una regla general que permitiera definir cuando existe o no. Sin embargo, la realidad y el mismo código muchas veces se apartan nuevamente de estos principios. Cualquier niño de nueve años tiene plena comprensión de sus acciones al momento de comprar golosinas o tomar un colectivo. En el sentido opuesto y en caso de las personas en estado de ebriedad, el ordenamiento las hace responsables de sus acciones, a menos que estemos frente a un caso de intoxicación involuntaria. Esta solución, si bien puede considerar razonable y hasta justa, plantea un claro distanciamiento del principio de la falta de efectos de los actos sin discernimiento.

La intención en cambio es la pretensión de lograr los resultados naturales derivados del acto que se realiza. De esta forma, la intención involucra la representación de un resultado en el fuero íntimo de la persona y la aceptación del mismo. En esta definición adquiere mayor precisión cuando analizamos los vicios de los que puede adolecer: **El error y el dolo en la voluntad.**

Existe error en los casos en que el sujeto desconozca las circunstancias de hecho que rodean al hecho voluntario, de forma tal que la intención desaparece atento que el **sujeto carece de la información necesaria a los efectos de prever las consecuencias de sus actos.** Tal es el caso de identidades equivocadas entre los contratantes o en la hipótesis de error en las calidades del objeto de un convenio.

En el **caso del dolo,** estamos ante un caso de inducción al error en perjuicio del autor del hecho voluntario. Aplicada a los vicios en los actos jurídicos, la palabra dolo es utilizada a los efectos de referir a la actividad tendiente **a engañar a un sujeto de derecho a los efectos que realice una actividad determinada.** Al igual que en el caso anterior, el autor del acto carece de información que le permita tomar una decisión fundada, importando

entonces un vicio en la intención. Los ejemplos clásicos de dolo son el engaño en las estado jurídico de un inmueble, ocultando la constitución de hipotecas o la existencia de otros boletos de compraventa.

El código civil en este caso también se aparta del principio expresado con carácter general, estableciendo que si el dolo es recíproco, el acto es válido. El fundamento del dicha regla es evitar que los sujetos de derecho puedan alegar su propia torpeza y evitar entonces llevar a los estrados judiciales una discusión que es, básicamente, una discusión entre dos tramposos; sin embargo vemos aquí otra excepción al precepto general

La libertad, en cambio se relaciona con la capacidad del sujeto de optar por la realización o no del hecho. Se sobreentiende que a los efectos de que un hecho se reputa voluntario, es necesario que el sujeto pueda elegir realizarlo o no.

La violencia como vicio de los actos jurídicos, se encuentra directamente relacionado con la libertad o por lo menos con su falta. A este respecto, y refiriéndose siempre a los vicios de los hechos voluntarios, el código civil define a la **violencia como la amenaza cierta o inminente que afecta al autor del acto, impidiéndole tomar una decisión independiente.** Es indiferente entonces si la violencia es física o se concreta mediante una amenaza: en ambos casos el autor del acto se encuentra coaccionado y carece por tanto de capacidad para decidir.

3.- Actos Lícitos e ilícitos: El dolo y la culpa:

Ya dentro de los hechos **humanos voluntarios** podemos clasificar a los mismos en función de si los **mismo respetan o no el ordenamiento jurídico.** Así podemos entonces hablar de hechos lícitos o ilícitos.

Para que existe **un hecho ilícito desde el punto de vista del derecho civil,** es necesario la concurrencia de **tres elementos fundamentales: 1.- Que el mismo sea contrario a la ley 2.- Que sea culpable. 3.- Que haya ocasionado un daño a los terceros.**

Debe tenerse en cuenta que para el derecho civil mientras que no exista un tercero damnificado, no se configura un delito resarcible, atento la

necesidad de existencia de un acreedor para configurar cualquier obligación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho daño **no necesariamente debe ser efectivo e incluso el requisito se cumple con un daño meramente potencial**. Así pues, la mera pérdida de chances constituye un daño posible de configurar un acto ilícito civil.

Respecto a la **culpabilidad los actos ilícitos pueden derivarse de la culpa o dolo del actor**. El primer caso, el evento dañoso se produce sin mediar intención sino que el daño se produce por la realización del daño se produce **por la omisión de las reglas del arte o la negligencia en el obrar**. Así, el código civil reputa voluntarios a estos actos a pesar de la falta de intención de dañar. La razón de esto es que, si bien la intención no estaba dirigida a producir un daño, la misma estaba dirigida a realizar un acto que, por la falta de una mínima precaución, ha causado un daño.

El dolo, en cambio, presupone un intención de dañar o por lo menos una falta de preocupación por el resultado. En el primer caso, nos encontraremos frente a un **dolo simple, mientras que en el segundo, frente a un dolo eventual**. La diferencia entre el dolo eventual y la culpa se establece en la ausencia de representación del resultado: si ha existido representación del mismo, siempre nos encontraremos en el territorio del dolo, **mientras que si el autor del acto entendió que el resultado no se produciría, estamos en el territorio de la culpa**.

En el sistema del Código, se conocen como delitos a los hechos ilícitos realizados mediante dolo y como cuasidelitos a los culposos. Esta diferenciación teórica tiene implicancias prácticas en cuanto conllevan algunos efectos diferentes entre una y otra

Si el hecho es culposo, el autor es no responde por la consecuencias casuales de los actos, lo que si hace en el caso de que haya dolo y el autor las tuviera en cuenta al realizar el acto. Esta diferencia en realidad pierde importancia en la práctica, toda vez que resulta particularmente difícil la determinación del fuero íntimo del autor.

En segundo lugar, en el caso de delitos, el coautor que hubiera efectivamente abonado al indemnización, carece de acción a los efectos de reclamar la parte al resto, limitación de no existe en el caso de la culpa.

Por último, tratándose de un cuasidelito, el juez tiene la potestad de reducir la indemnización atento el estado patrimonial del condenado, circunstancia que no se da en los delitos.

4.- Los actos Jurídicos. Concepto. Clasificación.

Dentro de la categoría de los hechos lícitos existe uno que reviste particular importancia para el derecho, atento que permiten establecer las distintas relaciones jurídicas entre los particulares.

A este respecto el art. 944 del código civil argentino define a los **actos jurídicos** como “**los voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos**”.

De esta definición se desprende que los elementos propios de los actos jurídicos son los siguientes: **1.- Son actos voluntarios 2.- Son lícitos 3.- Tienen por fin inmediato la producción de efectos jurídicos.**

Esta última característica constituye un elemento diferenciador con el resto de los actos lícitos. Así, en el resto de los actos voluntarios las partes no tienen la intención de generar una relación jurídica, la cual sucede simplemente por imperio de la ley. Por ejemplo, el acto de alambrar un campo no tiene por objeto la generación de una relación jurídica sino básicamente el mas pedestre de evitar el extravío del ganado que allí pasta pero más allá de ello constituye un acto posesorio contemplado por la ley. En cambio la celebración de cualquier compraventa, aún mas la simple como puede ser la adquisición de un paquete de cigarrillos tiene por objeto la generación de derechos (la entrega de los cigarrillos para el comprador y la percepción del precio por parte del kiosquero).

Clasificación: A los efectos de ordenar la compleja trama de los actos jurídicos, se los ha clasificado con diversos criterios:

1.- Entre vivos y de última voluntad: Los actos entre vivos no dependen del fallecimiento de quien los otorga. En cambio, los actos de última voluntad producen efectos después del deceso de aquellos cuya voluntad emana. El ejemplo clásico de este último tipo de acto es el testamento.

2.- Actos Formales y No Formales: Actos formales son aquellos cuya existencia o eficacia se encuentran supeditados al cumplimiento de ciertas formas definidas de antemano. En sentido contrario, en caso de ausencia de prescripción, nos encontramos ante un acto no formal.

3.- Actos de administración y de disposición o enajenación: Acto de administración es aquel que tiende a mantener la integridad de su patrimonio o aumentarlo mediante una explotación normal de los bienes que componen a este último. El acto de disposición, en cambio constituye un cambio significativo en la composición patrimonial, de forma tal que se produce una operación extraordinaria que modifica en forma sustancial los bienes de una persona.

Esta clasificación constituye un criterio económico más que jurídico: Un mismo acto puede constituir un acto de administración para una persona y de disposición para una segunda. Así, por ejemplo la venta de un inmueble es un acto de disposición para la mayoría de las persona, pero constituye un acto de administración para un inversor inmobiliario.

4.- Actos jurídicos principales y accesorios: Son actos principales aquellos cuya existencia no se encuentra supeditada a ningún otro acto. Los accesorios, en cambio, encuentran su razón de ser en un acto al cual complementan y sin el cual, carecen de significado. En caso típico de esta última clase es la constitución de fianzas de un contrato de alquiler, de forma de tal que la nulidad de contrato de locación hace caer la garantía dada por la fianza.

Elementos y estructura de los actos jurídicos: Remisión: Los elementos de un acto jurídicos son los mismos que podemos encontrar en la relación jurídica: Sujeto, objeto y causa, de forma tal que remitimos para su estudio a lo analizado oportunamente en el apunte pasado.

4.- Forma de los actos jurídicos. Concepto. Formas solemnes y no solemnes.

Concepto. Evolución histórica: Tal como se explicó al analizar la clasificación de los actos jurídicos, la formalidad de estos últimos refiere a la obligación o no de respetar ciertas actividades normadas por el ordenamiento jurídico.

Las formalidades en los actos jurídicos existen desde el principio del derecho, en particular en las sociedades más primitivas. El derecho romano prescribía formalidades específicas para casi todos los actos jurídicos que se realizaban en el imperio. Estas formalidades constituían un requisito ineludible para la validez del acto, los que no podían ser sustituidas por la prueba de la voluntad de las partes. La razón de ellos estaba básicamente en la escasa educación de la media de la población: La existencia de una mayoría analfabeta hacía imposible la utilización de una forma escrita de preservación de los actos, debiendo recaer en la utilización de los testigos para la prueba. De esta forma, la utilización de solemnidades para la realización de las transacciones jurídicas permitía a los testigos la posibilidad de recordar el acto años después ante su carácter extraordinario.

En la época clásica, cuya consagración se encuentra en el código francés de 1800, se rebeló contra este extremado formalismo, al que antepuso la voluntad de las partes como elemento esencial para la existencia del acto jurídico. Esto obedeció a circunstancias históricas que hicieron necesario abandonar las solemnidades, principalmente el aumento del tráfico jurídico y el analfabetismo entre la población, lo que redundó en un mayor cantidad de actos y la posibilidad de utilizar el soporte papel para dejar sentado el negocio jurídico.

Sin embargo, el derecho moderno ha retornado, por lo menos parcialmente, al formalismo. Las relaciones jurídicas se han hecho tan múltiples y complejas que hacen necesario ordenarlas y evitar los inconvenientes derivados de la imprecisión y la ligereza. Asimismo, el crecimiento de los centros urbanos hace que los mecanismo de publicidad decimonónicos carezcan de efectividad. Esto es evidente respecto a la propiedad de los inmuebles, automotores y otros bienes muebles como caballos pura sangre o embarcaciones, donde la seguridad del tráfico jurídico hace necesario la confección de registros públicos que permitan a los terceros la identidad de los propietarios.

Sin embargo, este formalismo no constituye requisito de existencia como en lo fue en el derecho romano, sino que se otorga en beneficio de las partes, y en particular, de los terceros. Así, esta diferencia teórica implica una diferencia fundamental respecto a los efectos de la falta de cumplimiento de las

solemnidades del acto: En este caso, lo que normalmente esta en duda es la prueba del derecho o su efecto frente a los terceros pero no su existencia.

Esta última diferencia guarda directa relación con la clasificación que puede realizarse respecto a los actos formales en solemnes y no solemnes. Son **actos solemnes aquellos cuya inobservancia de las formas conlleva la nulidad del acto**. En cambio las prescripciones de los **no solemnes no constituyen una condición necesaria del acto, por lo que su ausencia solo afecta la prueba del mismo y su oponibilidad a los terceros**.

En caso que la ley nada diga respecto a si el acto es solemne o no, debe estarse por la negativa. El fundamento de dicha regla estriba en el hecho que esta solución se acerca más al concepto moderno de formalidad, así como permite la validez del acto, evitando de esta forma la nulidad del mismo, la cual debe ser siempre de interpretación restrictiva.

5.- El instrumento Privado y Publico:

El instrumento privado:

Concepto. Requisitos formales: Se denominan instrumentos privados a aquellos instrumentos que son otorgados por las partes sin mediar intervención del oficial público.

Respecto a ellos, el principio que impera es la libertad de las formas respecto a su confección y su otorgamiento. Es indiferente en realidad cual es el papel sobre el cual se realizan, la utilización de tinta o grafito o incluso cuál es el idioma utilizado para su redacción.

El principio de la libertad de las formas solo tiene dos límites: La firma y el doble ejemplar.

La firma es un elemento esencial de la validez del instrumento privado. Recién cuando la misma se estampa la misma en el instrumento podemos decir que la manifestación de voluntad de la parte esta completa. Normalmente, la firma **es la manera habitual que una persona escribe su nombre y apellido con el objeto de asumir las responsabilidades derivadas del documento suscrito**; sin embargo, muchas veces la repetición o la simple costumbre hacen que sea imposible distinguir las letras que componen el verdadero nombre. En estos casos, el código marca que basta simplemente el

carácter de habitualidad para considerar cumplido el requisito. En el mismo sentido, pero en este caso solamente restringido a actos entre vivos, el carácter de habitualidad puede caer en los casos en que se ha logrado probar que era la intención del firmante suscribir dicha manifestación de voluntad.

Respecto a la utilización de siglas u otros signos o caracteres, el Código Civil en el art. 1012 establece que no son un reemplazo válido para la escritura del nombre. El fundamento de dicha disposición se encuentra en el peligro de abuso en perjuicio de personas analfabetas. Sin embargo y en lo que respecta a las personas que pueden darse a entender por escrito, la Cámara Comercial de la Capital entendió que un documento suscrito mediante el uso de iniciales es válido, si esta era la forma habitual de firmar de su autor.

Con respecto a la impresión digital, la jurisprudencia es contradictoria, Algunos tribunales se inclinan a aceptarla con restricciones, mientras que otros la rechazan de plano. En realidad, debe diferenciarse según la circunstancia de que el suscribiente sepa leer y escribir o no. En este último caso, debe rechazarse la impresión digital toda vez que, al igual que el mero dibujo al final del instrumento, no permite asegurar que el firmante comprendió cabalmente el negocio jurídico al que adhiere. En cambio, en el caso de personas que se dan a entender por escrito, la impresión digital sería válida para el caso de actos entre vivos, tal como la solución adoptada en el párrafo anterior.

El requisito del doble ejemplar encuentra su fundamento en el art. 1021 del Código Civil que ordena: *Los actos que contengan convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en tantos originales como partes haya con un interés distinto.*

Esta exigencia formal tiene por objeto poner a las partes en igualdad de condiciones a los efectos de la prueba del acto: La ausencia de cumplimiento pondría entonces en ventaja a la poseedora del instrumento respecto de la otra.

La formalidad del doble ejemplar es de orden público: **Las partes no pueden renunciar a la misma y sólo pueden suplirla mediante las formas establecidas por la ley.** Para su cumplimiento, deben otorgarse tantas copias como partes haya en el contrato: sin embargo, cada ejemplar no necesariamente debe llevar la firma de todos los contratantes sino que basta con que este suscrito por la contraparte .

Existen algunos casos excepcionales donde el requisito del doble ejemplar no se requiere: 1.- En el caso que una de las partes ya hubiera cumplido con la totalidad de sus obligaciones al momento de la firma del acto (ej si se pagara el precio de una compraventa la firma del contrato): en tal caso la acreedora de la misma carecería de interés en obtener la copia. 2.- En caso que ambas partes después de la redacción del ejemplar hubieran realizado cumplimientos parciales del contrato. 3.- En el caso que se hubiera resuelto por ambas depositar en un tercero (por ejemplo, un escribano) el único ejemplar, siendo este entonces el encargado de la conservación del instrumento.

En caso de falta del doble ejemplar, esto trae aparejada la nulidad del instrumento peor no la del acto en si, el cual puede ser probado por cualquier otro medio de prueba.

La fuerza probatoria: A diferencia de los instrumentos públicos, que gozan de presunción de autenticidad, **los instrumentos privados necesitan el reconocimiento de quien lo suscribió para obtener capacidad probatoria.**

A dichos efectos el art. 1031 del código civil marca que en el caso del firmante de un documento, es obligación el reconocimiento del mismo en caso de ser presentado en juicio. Debe tenerse en cuenta que, en caso de desconocimiento, el documento no queda anulado sino que el juez debe ordenar su cotejo por parte de un perito calígrafo a los efectos de comparar su autenticidad con un cuerpo de escritura realizado al efecto o en caso de no poder realizarse con alguna firma indubitada como las consignadas en un registro bancario o administrativo.

Esta regla tiene una excepción en el caso de firmas **certificadas mediante escribano público**: En este caso, el oficial público da fe de la autoría de la firma y por tanto no basta con el mero desconocimiento de la misma sino que es necesario realizar un procedimiento de querrela de falsedad a los efectos de demostrar la falsificación.

Una vez comprobada la autenticidad de la firma o en caso de reconocimiento por parte de su autor los efectos varían dependiendo de si estamos frente a las partes o a terceros.

Respecto a las partes, el instrumento hace fe pública respecto al contenido material del mismo: Por ende, a los efectos de probar la

falsificación o adulteración del texto, es necesario proceder a realizar una querrela de falsedad.

En cambio en lo que respecta a las manifestaciones vertidas en el documento, el reconocimiento de firma solamente hace fe hasta prueba en contrario. Atento ello, las afirmaciones de una de las partes respecto al carácter de deudor o la realización de un pago caen simplemente con la presentación de un contradocumento, testigos, o cualquier otro medio de prueba de que intente valerse.

Respecto a los terceros, los instrumentos privados tienen la misma fuerza probatoria que con respecto a las partes solamente después de obtener fecha cierta. De esta forma aun cuando se reconozca la firma, la fecha que se podrá oponer a los terceros será la de la realización de alguno de los actos contemplados en el art. 1035 del Código Civil. Estos son:

- 1.- La presentación en juicio o cualquier autoridad administrativa a los efectos de su archivo.
- 2.- La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que los firmen
- 3.- La transcripción en cualquier registro
- 4.- El fallecimiento de una de las partes o intervinientes en el acto.

Los Instrumentos Públicos

1- Concepto y requisitos: Según la definición clásica el instrumento público es otorgado con intervención de un oficial público, con las formalidades que la ley establece. Sin embargo, el art. 979 del Código Civil establece el carácter de instrumento público a casos en que no existe intervención de un oficial público. En verdad, **lo que confiere a un instrumento su calidad de público es su autenticidad:** a diferencia de un instrumento privado, **prueban por si mismos la veracidad de su otorgamiento y integridad material sin necesidad de reconocimiento.**

Respecto a los requisitos para que estemos ante un instrumento público ç, podemos nombrar los siguientes:

1.- Intervención de un Oficial Público: Si bien no puede decirse que es una nota definitoria del instrumento, la intervención del oficial público constituye la regla general de los mismos. Solamente en casos excepcionales, el

ordenamiento se aparta de dicho requisito y al hacerlo, es normal la exigencia de mayores requisitos formales a los efectos de mantener la seriedad y solemnidad del acto.

El oficial publico, a los efectos de la eficacia del acto, debe cumplir con una doble competencia. En un aspecto funcional, debe estar **legalmente nombrado por la autoridad competente para ejercer el cargo y su capacidad de otorgar el acto se halla circunscripta a las funciones derivadas del mismo.** De esta forma, si bien un secretario de juzgado puede otorgar instrumentos públicos, solamente puede hacerlo para el caso de actos sucedidos en un procedimiento judicial en su cargo. Sin embargo, en el caso de que la persona nombrada no cumpliera los requisitos para el cargo los actos otorgados por el mismo son válidos, atento el hecho de que las partes no tienen porque sufrir los perjuicios del descuido estatal en el nombramiento.

Desde el punto de vista territorial, el oficial público sobre puede **otorgar instrumentos en la jurisdicción territorial de la que es competente.** Esta es la razón fundamental por la cual es requisito de todo instrumento público el lugar de celebración.

2.- Cumplimiento de las formalidades legales. Dichas formalidades varían según el instrumento de que se trate. Sin embargo, hay una que es común a todos y es **la firma,** la cual reviste características particulares. En este sentido el art. 988 del código civil requiere que el instrumento este firmado por todos los participantes, bajo pena de nulidad. En caso de ausencia de una de las firmas, el acto nunca se terminó y el mismo no puede ser hecho valer ni siquiera por quien no lo firmó en contra de quien si lo hizo. Sin embargo, y en caso de que alguna de las partes no pueda o no sepa firmar, el oficial público puede dejar constancia de este hecho y permitir que otra persona firme por él.

La enumeración legal: El art. 979 del código civil enumera las distintas clases de instrumentos públicos. Dicha enumeración es cerrada, de forma tal que no existen otros mas allá de los incluidos en el artículo.

Entre las diferentes clases, es necesario mencionar las siguientes:

1.- Las escrituras publicas realizadas por escribanos públicos en sus libros de protocolos: Esta es la forma mas común y quizás la más importante de los instrumentos públicos. El libro de protocolo al que se hace referencia es el libro

que todo escribano debe llevar por obligación legal en el que se anotan las escrituras públicas en forma consecutiva, de forma tal que las mismas quedan ordenadas por orden cronológico y de esta forma impedir que se fragüe una fecha falsa en una escritura.

2.- *Las actas judiciales hechas por los expedientes por los respectivos escribanos y firmadas por las partes, en los casos y en la forma que determinen las leyes de procedimiento.* Los escribanos de que habla el art. son los secretarios del juzgado o también conocidos como actuarios. Si bien el texto habla de que las mismas son confeccionadas por el secretario, normalmente este solo firma la misma, siendo su autor un empleado del juzgado. Dicha circunstancia, sin embargo, no obsta para la validez del acto.

3.- *Los asientos de los libros de los corredores en los casos y en la forma que determine el Código de Comercio:* En realidad salvo un ignoto caso referido al fletamiento marítimo, el código de comercio no otorga carácter de instrumento público a los libros de comercio.

4.- *Los asientos parroquiales:* Se refiere a los asientos de nacimientos, matrimonio o muerte de una persona, los cuales antiguamente se asentaban en las parroquias. En realidad desde 1880 con la sanción de la ley de matrimonio civil este inciso ha caído en desuso, ya que dicha tarea es realizada hoy en día por el estado.

5.- *Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieran determinado.* Este inciso es prácticamente ilimitada y permite englobar en ella, aquellos casos no contemplados por el art. Entre los más importantes podemos mencionar: Los informes del registro de la propiedad, las partidas del registro civil, las actas de sesión legislativa, las notificaciones judiciales, los telegramas colacionados, los billetes de lotería, ect.

Valor probatorio: Los Instrumentos públicos gozan de autenticidad, es decir que prueban su contenido por si mismo sin necesidad del reconocimiento posterior de las partes intervinientes.

No obstante ello, no todas las cláusulas gozan de la misma fe: La ley distingue , en realidad tres hipótesis diferentes:

Hechos cumplidos por ante el oficial público: Respecto de ellos, el instrumento hace plena fe hasta su impugnación.

Sin embargo, la fe debida a la palabra de un oficial público no se extiende a todas sus afirmaciones, sino solamente a aquellas que él ha visto u oído. Así por ejemplo las apreciaciones personales del escribano respecto a la salud de los contratantes carecen de fe, atento que el escribano no es un perito o especialista que pueda dar pruebas de la veracidad de dichas afirmaciones

Las manifestaciones de las partes: Las manifestaciones de las partes respecto a actos anteriores, pagos realizados fuera de la presencia del oficial público o cualquier otra cuestión, **hacen fe pero sólo hasta que se realiza cualquier prueba en contrario.** Es decir que si bien es necesaria la realización de prueba en contrario, no es necesario el procedimiento de impugnación derivado de la fe pública.

Debe advertirse que aquí estamos hablando del contenido de las manifestaciones y no del hecho mismo de haberlas realizado, circunstancia que, al haber pasado por ante el oficial público, mantienen fe publica.

Simple enunciaciones: Tradicionalmente, se separa el contenido de un acto jurídico entre las disposiciones del negocio y las simples enunciaciones que lo acompañan, las cuales **constituyen detalles que las partes han dejado deslizar en el convenio para una mejor interpretación.** Así, por ejemplo, decir que el precio de un bien en una compraventa asciende a una suma determinada y que se paga al contado, constituye una disposición, mientras que manifestar que el dinero proviene de un crédito del Banco Provincia de Buenos Aires, es una mera enunciación.

Sin embargo esta diferencia que aparece clara en la teoría, es mucho más confusa en el momento de aplicarla a la realidad negocial. Por tanto, a los efectos de dirimir la cuestión, el Código Civil define **que en los casos que las simples enunciaciones están directamente vinculadas con el objeto del contrato, las mismas hacen plena fe respecto a las partes y los terceros.**

Respecto a **aquellas que no están directamente vinculadas con el objeto del contrato**, el código nada dice, pero la doctrina y la jurisprudencia ha entendido que **las mismas hacen plena fe respecto a las partes pero son inoponibles a los terceros.**

Impugnación del Instrumento Público: A los efectos de la impugnación de los instrumentos públicos, **la parte que lo intenta tiene la opción de intentar la vía civil por readgución de falsedad o iniciar la acción penal por falsificación de un instrumento público.**

En el caso de la acción penal, la misma persigue la condena del oficial que otorgó el instrumento público, y de manera secundaria, lograr cosa juzgada acerca de la falsedad del acto en sí o sus contenidos.

En el caso de una acción civil la misma se debe dirigir contra todos los intervinientes en el acto y se puede iniciar como una acción independiente o en un juicio ya iniciado, mediante lo que se conoce como incidente. La única limitación que tiene esta vía es que no puede presentarse en los llamados juicios ejecutivos, ya que los mismos no permiten una discusión amplia de las cuestiones sujetas a su decisión.